

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE MAYAGÜEZ
SALA SUPERIOR

REY ANTONIO QUILES CUEVAS Y
NADYA IVETTE PÉREZ BATISTA
DEMANDANTES

VS.

FREDDY SALLEN AQUINO, MARY
ANN SÁNCHEZ CASIANO, Y SLG
COMPUESTA POR AMBOS;
CARLOS A RUBIO VALDÉS;
ÁNGEL DANIEL RIVERA SÁNCHEZ
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO
ROJO
DEMANDADOS

CIVIL NÚM.: MZ2025CV00256

SOBRE:
INJUNCTION ESTATUTARIO,
contemplado en la Ley Núm. 75 del 24
de junio de 1975, según enmendada, y
las disposiciones del Artículo 14.1 de la
Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de
2009, según enmendada

MOCIÓN URGENTE
EN SOLICITUD DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

- En el presente había una vista evidenciaria pautada para el 13 de mayo de 2025, la cual fue suspendida pues las partes levantaron objeción en cuanto a un error en el mandamiento, por lo que este Honorable Tribunal envió mandamientos y órdenes y citaciones nuevas para ser diligenciadas para la celebración de la vista evidenciaria el 5 de junio de 2025.
- Que el 12 de mayo de 2025, los demandados Freddy Sallent Aquino y Mary Ann Sánchez Aquino, mediante el caso número 2025-631881-CCO-015432, radicaron una solicitud de variación de los parámetros de construcción, para tratar de legalizar los elementos de incumplimiento con los planos que son los que se alegan en este Injunction preliminar, siendo esto una admisión tácita de nuestras alegaciones, y en un intento por burlarse de los procesos que en este caso se llevan a cabo. Que falsamente indicaron en su solicitud de variación que no había querella radicada (se aneja evidencia).
- Que la Ley 161-2009 establece en su Artículo 14.1:

“Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con

Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.”

4. Que el proceso de solicitud de variación radicado por los demandantes está directamente relacionado a este recurso de Injunction y son los mismos hechos, por lo que ninguna agencia administrativa tiene jurisdicción para actuar sobre ellos, y dicha jurisdicción es exclusiva del Tribunal de Primera Instancia una vez radicado el recurso extraordinario de Injunction Estatutario.
5. Que solicitamos muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que ordene tanto a la OGPe, como al Municipio de Cabo Rojo, y cualquier otra agencia administrativa, desistir, abstenerse de evaluar, considerar, aprobar, o llevar a cabo cualquier gestión sobre la variación solicitada, o sobre cualquier solicitud relacionada a los hechos que aquí se alegan.

EN MÉRITO DE LO CUAL se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal, que tome conocimiento de lo informado y provea de conformidad con lo solicitado, con cualquier otro pronunciamiento que en Derecho y Justicia proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, en Mayagüez Puerto Rico, hoy 15 de mayo de 2025.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado del Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso, al mismo tiempo, a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico, lo cual constituye la notificación que debe darse entre abogados, conforme disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

f/ CARLOS F. VERA MUÑOZ

Abogado Parte Demandante

RUA Número 16091

Colegiado Número 17616

PO Box 1092

Hormigueros, P.R. 00660-1092

Cel. (787) 356-4760

Email: cveralaw@gmail.com